



P U T U S A N
Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novri Viracakti Yudha als Yudha Bin Mulyadi Laumang;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 November 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tambakan RT. 001 RW. 001 Ds. Tambakan Kec. Gandusari Kab. Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 September 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2025 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 06 November 2025;
5. Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Januari 2026;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 22 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 22 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro;
 - b. 1 (satu) buah headset handphone Iphone;
 - c. 1 (satu) buah nota pembelian handphone Iphone 14 pro 512 GB Imei 3562 4087 7268 518 dari PSTORE tanggal 19 Mei 2024;
 - d. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8161648809 atas nama AXEL PUTRA DIAGUSTI periode bulan Desember 2024;

Dikembalikan kepada saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI;

- e. 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna Grey dengan nomor Imei : 3562 4087 7268 518;

- f. 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro

- g. 1 (satu) buah kabel charger warna putih tanpa adaptor;

Dikembalikan kepada saksi MOH BAGUS SYIFAUDIN

- h. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV ATM BCA pada tanggal 22 Desember 2024 di ATM BPR Wahana Dana Batu dan pada tanggal 23 Desember 2024 di ATM BCA Surya Kencana Indah

Dikembalikan kepada saksi NUR ANGGA PRATAMA;

- i. 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor:M-08578521 an.Nunuk Sumarti alamat Jl.Kahuripan RT.01 RW.01 Ds.Girimoyo Kec.Karangploso Kab.Malang, atas sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin:KR150KEPK3398.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin: KR150KEPK3398.

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

k. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : S-6811-ZL, Noka : MH1JFB128EK332160, Nosin : JFB1E2274087 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AZRIL AMI;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NOVRI VIRAKAKTI YUDHA als YUDHA bin MULYADI LAUMANG, pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2024 atau di waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir Café Rockhill yang beralamat di Jalan Raya Dieng No. 15 Desa Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda berisi 1 KTP atas nama Axel Putra Diagusti, 2 (dua) buah kartu ATM dengan nomor rekening 8161648809 dan 3680422876 atas nama AXEL PUTRA DIAGUSTI, 1 (satu) buah handphone iPhone 14 Pro warna grey dengan nomor IMEI 3562 4087 7268 518 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI bersama bandnya melakukan perform di Cafe Rockhills pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira jam 12.00 wib sampai dengan jam 15.30 wib. Selanjutnya setelah perform tersebut sekira pukul 17.00 wib, saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI keluar ke halaman parkir Cafe Rockhills dan saat berada di dekat mobil Honda Accord warna biru Nopol: AG-1210-VZ milik saksi RUDI SETIAWAN karyawan Cafe Rockhill saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakan 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda miliknya yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah KTP atas nama saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI , 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8161648809 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3680422876 atas nama korban, 1 (satu) buah handphone iPhone 14 Pro warna grey dengan nomor IMEI 3562 4087 7268 518, 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold, di atas kap mobil tersebut. Selanjutnya saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI berteduh sambil melipat jas hujan miliknya dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari tempat saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI meletakan 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda miliknya.

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan leader dapur di cafe Rock Hill sekira pukul 17.30 wib berjalan menuju parkiran cafe untuk beristirahat dan melihat 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda yang berada di atas kap mobil Honda Accord warna biru Nopol: AG-1210-VZ. Terdakwa kemudian mendekati 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda tersebut dan setelah memperhatikan kondisi di sekitar yang sepi, kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan ndan seijin dari saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI mengambil 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda lalu bersembunyi dengan cara jongkok di samping mobil tersebut sambil membuka 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda tersebut. Mengetahui isi dari dalam tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membawa 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda tersebut ke mess Terdakwa di Jl. Raya Dieng No. 15 Desa. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu dan disembunyikan di dalam kardus di depan mess. Setelah dirasa aman terdakwa kemudian kembali ke Cafe Rockhill untuk bekerja lagi seperti biasa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.30 wib, Terdakwa pulang ke mess dan melihat kembali isi tas tersebut, dan mengetahui jika isi tas tersebut adalah : 1 (satu) buah KTP atas nama saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI , 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8161648809 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3680422876 atas nama korban, 1 (satu) buah handphone iPhone 14 Pro warna grey dengan nomor IMEI 3562 4087 7268 518, 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold. Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) buah ATM Bank BCA dan berencana melakukan penarikan terhadap rekening ATM tersebut. Terdakwa selanjutnya berangakt menuju ATM Bank BCA di Jl. Panglima Sudirman Kel Ngaglik Kec. Batu Kota Batu untuk mengecek isi saldo kedua ATM tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di ATM BCA kemudian terdakwa mencoba memasukan pin ATM BCA tersebut dengan menggunakan tanggal lahir saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI yang tercantum di dalam KTP dan berhasil. Dari Kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8161648809 diketahui jika saldo yang ada adalah Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah). Agar tidak diketahui identitasnya saat mengambil uang dari ATM BCA tersebut dikarenakan terdapat CCTV di dalam ATM, kemudian Terdakwa memakai kerudung warna biru navy dan sekira jam 23.00 wib, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI mengambil uang dari ATM BCA dengan rincian sebagai berikut :

1. di ATM BCA yang berada di depan Bank Perkreditan Rakyat Wahana Dhana di Jl. Agus Salim Kel. Temas Kec.Batu Kota Batu mengambil uang 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak satu kali dan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, sehingga uang yang didapat dari ATM tersebut adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya dikarenakan adanya limit pengambilan Terdakwa kemudian menunggu hingga berganti hari yaitu tanggal 23 Desember 2024 sekira jam 00.38 wib;
2. selanjutnya di ATM BCA Surya Kencana Indah sebelah Toko Surya Kencana Indah Jl . Patimura Kel. temas Kec. Batu Kota Batu mengambil uang 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak satu kali dan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak dua kali, sehingga uang yang didapat dari ATM tersebut adalah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Sehingga total uang yang diambil oleh Terdakwa di dalam rekening ATM saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI sebanyak Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan Terdakwa menguasai 1 (satu) buah handphone iPhone 14 Pro warna grey dan 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold, sehingga Terdakwa dapat mengakses whatsapp dan akun media sosial saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI. Terdakwa kemudian menyamar seolah-olah dirinya adalah saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI lalu menghubungi teman saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI dan meminjam uang kepada teman saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI yaitu saksi MOCH HAFIDZ AL BASAR senilai Rp.Rp.5.500.000,- dengan alasan anak saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI masuk rumah sakit. Selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. ITA senilai Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Sdri. ATTKA senilai Rp1.000.000,- (satu juta

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Sdr. EDO sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Seluruh uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk dikirim ke rekening BCA nomor 0882377006 atas nama Rosa Sastra, sehingga total kerugian akibat perbuatan penipuan melalui akun milik korban tersebut senilai Rp9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat perjalanan pulang ke Blitar, Terdakwa membuang 1 (satu) buah tas pouch warna coklat muda di jalan piggir sungai arah ke Kec. Ngantang. Terdakwa kemudian pada tanggal 23 Januari 2025 menjual 1 (satu) buah handphone iPhone 14 Pro warna grey dengan nomor IMEI 3562 4087 7268 518 dengan harga Rp.10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GUSTIRA GESANG MAESA RAKA, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold terdakwa buang karena kondisinya sudah rusak;
- Bahwa akibat seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, korban AXEL PUTRA DIAGUSTI mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkirana Café ROCKHILLS Batu Jl. Raya Dieng No.15, Ds. Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, saksi menaruh tas Pouch warna coklat muda milik saksi di kap mobil milik karyawan Café ROCKHILLS Batu;
 - Bahwa kemudian saksi pergi berteduh sembari melipat jas hujan miliknya sekira 10 menit berlalu saksi hendak mengambil tas miliknya yang ditaruh diatas kap mobil tersebut namun tas milik saksi telah hilang, dan saksi sempat mencari tas miliknya yang hilang tersebut dengan dibantu para karyawan Café ROCKHILLS Batu namun tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa tas milik saksi yang hilang tersebut terdapat : 1 KTP atas nama saksi, 2 ATM BCA, 1 buah Handphone Iphone 14 Pro warna Grey dan 1 Handphone Oppo A39 warna Gold;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, saksi mendatangi kantor BCA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memblokir rekening miliknya di Bank BCA namun saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat penarikan uang yang berada di kartu ATM milik saksi dengan total Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 23.00 Wib dan 23 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa nomor saksi 082142551152 di handhone merk Iphone milik saksi yang hilang tersebut sampai saat ini masih aktif dan digunakan untuk meminta uang kepada teman, saudara dan keluarga saksi dengan memberikan nomor rekening 0882377006 Bank BCA atas nama ROSA SASTRA, yaitu :

- Sdr. HAFIDZ sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Sdri. ITA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Sdri. ATIKA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Sdr. EDO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi total kerugian sejumlah Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian kepada saksi dan korban yang telah ditipu sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi RONALD ARSWINDO PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkir an Café ROCKHILLS Batu Jl. Raya Dieng Kota Batu, sehabis Saksi dan Sdr. AXEL selesai mengisi acara di ROCKHILL ,Sdr. AXEL menaruh tas Pouch warna coklat muda miliknya di kap mobil;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. AXEL pergi berteduh sembari melipat jas hujan sekira 10 menit dan pada saat Saksi hendak meninggalkan Café Rockhill setelah itu Sdr. AXEL mengatakan kepada Saksi kalau tas pouch yang ditaruh di atas kap mobil hilang;
- Bahwa saksi dan Sdr. AXEL sempat mencari tas miliknya yang hilang tersebut dengan dibantu para karyawan Café ROCKHILLS Batu namun

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat ditemukan;

- Bahwa dikarenakan Saksi dan Sdr. AXEL akan mengisi acara band lagi lalu Saksi mengajak Sdr. AXEL untuk pergi dulu nanti kalau acara sudah selesai dicari lagi;
- Bahwa isi tas yang hilang tersebut berisi : KTP atas nama AXEL, ATM milik AXEL dan handphone;
- Bahwa AXEL mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil tas pouch warna coklat tersebut.
- Bahwa selain mengambil tas pouch warna coklat yang berisi KTP, Kartu ATM dan handphone tersebut berdasarkan keterangan Sdr. AXEL pelaku juga mengambil uang di rekening Sdr. AXEL sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NUR ANGGA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku Staff Bag Hukum Bank BCA Kanwil Malang;
- Bahwa pelaku mengambil uang di rekening BCA dengan nomor rekening 8161648809 milik Sdr. AXEL PUTRA DIAGUSTI pada tanggal 22 Desember 2024 pukul 23.00 WIB sampai pukul 23.06 WIB di ATM BCA BPR Wahana Dhana Batu alamat Jl. Agus Salim Kota Batu dan pada tanggal 23 Desember 2024 pukul 00.38 WIB sampai pukul 00.41 WIB di ATM BCA sebelah Toko Surya Kencana Indah alamat Jl. Patimura Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu;
- Bahwa Saksi menunjukan rekaman CCTV penarikan tunai yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang milik Sdr. AXEL PUTRA DIAGUSTI yang diambil oleh pelaku di ATM BCA dengan nomor rekening 8161648809 atas nama Sdr. AXEL PUTRA DIAGUSTI mendasari rekening Koran sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



4. Saksi GUSTIRA GESANG MAESA RAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone 14 Pro warna hitam pada hari Kamis tanggal 23 Januari tahun 2025 sekira jam 22.56 WIB, di rumah saksi di Jl. Gunojoyo No. 93 RT. 03 RW. 07 Kel/Ds. Gedog Kec. Sanawetan, Kota Blitar.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) buah HP merk Iphone 14 Pro warna hitam tersebut dari facebook dengan nama akun Yang penting happy dengan nomor whatsapp 0821 4255 1152;
- Bahwa saksi membeli Iphone 14 Pro warna hitam dengan harga Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Pembayaran saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0190935914 atas nama NOVRI VIRAKAKTI YUDHA;
- Bahwa kelengkapan yang saksi dapatkan tanpa dilengkapi dusbook dan kelengkapan lainnya dan Terdakwa mengatakan kalau handphone tersebut dibeli dari PS Store;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) buah HP merk Iphone 14 Pro warna hitam tersebut selanjutnya saksi pakai 1 bulan setelah itu pada saat akan saksi jual handphone tersebut saksi perbaiki casing belakangnya yang pecah selanjutnya dikarenakan saksi butuh uang saksi memposting handphone tersebut di facebook untuk dijual. Setelah itu saksi menjual k Iphone 14 Pro tersebut secara fullset dilengkapi dusbook dan charger, lalu dibeli oleh Sdr. BADRUL dengan harga Rp. 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual Iphone 14 Pro warna hitam dengan menambahkan dusbook dan charger yang bukan aslinya, untuk menambah nilai jual yang mana awalnya saksi membeli handphone tersebut dalam kondisi batangan sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian biaya memperbaiki casing handphone tersebut sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi jual dengan kondisi fullset dilengkapi dusbook dan charger sebesar Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dusbook dan charger tersebut adalah punya saksi sendiri yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya saksi pernah memiliki handphone 14 pro warna hitam kemudian handphone tersebut rusak tidak bisa digunakan lagi;
Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yaitu :

1. Saksi ADINDA FERISKAARVINDY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan korban AXEL PUTRA DIAGUSTI telah terjadi perdamaian sewaktu diadakan pertemuan di Desa Sidomulyo, Kota Batu dan telah ditandatangani oleh keluarga Terdakwa dan korban;
 - Bahwa kerugian yang diberikan kepada korban sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran ada yang tunai dan ada yang di transfer bank;
 - Bahwa saksi ikut menyaksikan perdamaian dan juga menjadi saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Batu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 sekira pukul 02.15 WIB di mes café rockhill karena mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkirán Café ROCKHILLS Batu Jl. Raya Dieng No.15, Ds. Sidomulyo, Kec. Batu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil antara lain : 1 (satu) buah tas genggam/pouch warna coklat muda yang berisi barang : 1 (satu) buah KTP; 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 8161648809; 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor rekening 3680422876; 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro; 1 (satu) buah Handphone Oppo A39 warna Gold.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa istirahat didekat parkirán dan Terdakwa melihat ada barang diatas kap mobil sedan selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut lalu jongkok di sebelah mobil dan melihat isi tas tersebut dan isinya adalah Kartu kartu dan handphone. setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut ke depan mess Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan kerja lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerja sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke mess lalu pergi ke ATM Bank BCA di Jl. Panglima sudirman Kel. Ngaglik Kota Batu untuk mengambil uang serta sekaligus mengecek saldo 2 (dua) buah ATM tersebut menggunakan pin sesuai tanggal lahir di KTP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengetahui kalau salah satu ATM berisi uang sekira sejumlah Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menyamarkan identitas Terdakwa pada saat mengambil uang di ATM setelah itu Terdakwa meminjam kerudung teman Terdakwa atas nama Sdr. PUTRI serta sepeda motor Honda Vario milik teman Terdakwa yaitu AZRIL;
- Bahwa pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil uang di ATM BCA Jl. Agus Salim Kota Batu, dengan menarik tunai uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa mengetahui kalau limit penarikan tunai sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa lewat jam 00.00 WIB (ganti hari) Terdakwa kembali menarik tunai uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di tempat yang sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke Blitar dan pada saat diperjalanan Terdakwa membuang tas genggam/pouch tersebut di jalan pinggir sungai arah ke Kec. Ngantang;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa menjual Handphone Iphone 14 Pro warna Grey sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya di daerah Blitar;
- Bahwa Handphone Oppo A39 warna Gold pada bulan Maret 2025 rusak dan Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Sdr. AXEL dan meminta uang kepada saudara Sdr. AXEL sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. HAFID sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semuanya Terdakwa suruh transfer ke nomor rekening BCA 0882377006 atas nama Rosa Sastra yang mana Sdri. ROSA SASTRA adalah teman Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai berikut :
 - Mengambil uang di rekening BCA 8161648809 milik Sdr. AXEL sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Meminta uang kepada teman teman Sdr. AXEL sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang didapatkan sejumlah Rp32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk menebus BPKB sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) dan sisanya Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian para korban sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro;
2. 1 (satu) buah headset handphone Iphone;
3. 1 (satu) buah nota pembelian handphone Iphone 14 pro 512 GB Imei 3562 4087 7268 518 dari PSTORE tanggal 19 Mei 2024;
4. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8161648809 atas nama AXEL PUTRA DIAGUSTI periode bulan Desember 2024;
5. 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna Grey dengan nomor Imei : 3562 4087 7268 518;
6. 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro
7. 1 (satu) buah kabel charger warna putih tanpa adaptor;
8. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV ATM BCA pada tanggal 22 Desember 2024 di ATM BPR Wahana Dana Batu dan pada tanggal 23 Desember 2024 di ATM BCA Surya Kencana Indah
9. 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor:M-08578521 an.Nunuk Sumarti alamat Jl.Kahuripan RT.01 RW.01 Ds.Girimoyo Kec.Karangploso Kab.Malang, atas sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin:KR150KEPK3398.
10. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin: KR150KEPK3398.
11. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : S-6811-ZL, Noka : MH1JFB128EK332160, Nosin : JFB1E2274087 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkiran Café ROCKHILLS Kota Batu, Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI dan Saksi RONALD ARSWINDO PUTRA selesai bermain band, kemudian Saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AXEL PUTRA DIAGUSTI menaruh tas Pouch warna coklat muda milik saksi di kap mobil milik karyawan Café ROCKHILLS Batu;

- Bahwa kemudian Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI pergi berteduh sembari melipat jas hujan miliknya sekira 10 menit lalu ketika saksi mengambil tas miliknya namun tas milik saksi telah hilang, dan saksi sempat mencari tas miliknya yang hilang tersebut dengan dibantu para karyawan Café ROCKHILLS Batu namun tidak dapat ditemukan;
- Bahwa Terdakwa yang sedang istirahat didekat parkiran melihat ada barang diatas kap mobil sedan selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut lalu jongkok di sebelah mobil dan melihat isi tas tersebut dan isinya adalah Kartu kartu dan handphone. setelah itu Terdakwa membawa tas tersebut ke depan mess Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan kerja lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kerja sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa kembali ke mess lalu pergi ke ATM Bank BCA di Jl. Panglima Sudirman Kel. Ngaglik Kota Batu untuk mengambil uang serta sekaligus mengecek saldo 2 (dua) buah ATM tersebut menggunakan pin sesuai tanggal lahir di KTP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau salah satu ATM berisi uang Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menyamarkan identitas pada saat mengambil uang di ATM setelah itu Terdakwa meminjam kerudung teman Terdakwa Sdr. PUTRI serta sepeda motor Honda Vario milik teman Terdakwa yaitu AZRIL;
- Bahwa pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil uang di ATM BCA Jl. Agus Salim Kota Batu, dengan menarik tunai uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa mengetahui kalau limit penarikan tunai sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa lewat jam 00.00 WIB (ganti hari) Terdakwa kembali menarik tunai uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di tempat yang sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pulang ke Blitar dan pada saat diperjalanan Terdakwa membuang tas genggam/pouch tersebut di jalan pinggir sungai arah ke Kec. Ngantang;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa menjual Handphone Iphone 14 Pro warna Grey sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUSTIRA GESANG MAESA RAKA di Blitar;
- Bahwa Handphone Oppo A39 warna Gold pada bulan Maret 2025 rusak dan Terdakwa buang;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Sdr. AXEL dan meminta uang kepada saudara Sdr. AXEL sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Sdr. HAFID sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semuanya Terdakwa suruh transfer ke nomor rekening BCA 0882377006 atas nama Rosa Sastra yang mana Sdri. ROSA SASTRA adalah teman Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai berikut :
 - Mengambil uang di rekening BCA 8161648809 milik Sdr. AXEL sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Meminta uang kepada teman teman Sdr. AXEL sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Total yang didapatkan sejumlah Rp32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk menebus BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan saksi korban dan Terdakwa telah mengembalikan kerugian para korban sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Novri Viracakti Yudha als Yudha Bin Mulyadi Laumang dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*. Selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka “mengambil” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan membawa atau memindahkan suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 17.00 WIB, di parkirán Café ROCKHILLS Kota Batu, Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI dan Saksi RONALD ARSWINDO PUTRA selesai bermain band, kemudian Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI menaruh tas Pouch warna coklat muda milik saksi di kap mobil milik karyawan Café ROCKHILLS Batu;
- Bahwa kemudian Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI pergi berteduh sembari melipat jas hujan miliknya sekira 10 menit lalu ketika saksi mengambil tas miliknya namun tas milik saksi telah hilang;
- Bahwa Terdakwa NOVRI VIRACAKTI YUDHA yang sedang istirahat didekat parkirán melihat ada barang diatas kap mobil sedan selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut lalu jongkok di sebelah mobil dan melihat isi tas tersebut dan isinya : 1 (satu) buah KTP atas nama saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI , 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8161648809 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor rekening 3680422876 atas nama korban, 1 (satu) buah handphone iPhone 14 Pro warna grey, 1 (satu) buah handphone Oppo A39 warna gold;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa tas tersebut ke depan mess Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



lalu Terdakwa melanjutkan kerja lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah memindahkan tas Pouch warna coklat muda beserta seluruh isinya ke dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa tersebut adalah milik saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud,” dimiliki secara melawan hak” artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa setelah Terdakwa NOVRI VIRACAKTI YUDHA mengambil tas Pouch warna coklat muda beserta seluruh isinya milik saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI, lalu pada pukul 23.00 WIB Terdakwa mengambil uang di ATM BCA Jl. Agus Salim Kota Batu, dengan menarik tunai uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan setelah lewat jam 00.00 WIB (ganti hari) Terdakwa kembali menarik tunai uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa membuang tas tersebut di jalan pinggir sungai arah ke Kec. Ngantang. Pada tanggal 19 Januari 2025 Terdakwa menjual Handphone Iphone 14 Pro warna Grey sebesar Rp. 10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi GUSTIRA GESANG MAESA RAKA di Blitar;

Menimbang, bahwa handphone Oppo A39 warna Gold pada bulan Maret 2025 rusak dan Terdakwa buang. Selanjutnya Terdakwa mengaku sebagai Sdr. AXEL dan meminta uang kepada saudara Sdr. AXEL sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. HAFID sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semuanya Terdakwa suruh transfer ke nomor rekening BCA 0882377006 atas nama Rosa Sastra yang merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai yaitu :

- Mengambil uang di rekening BCA 8161648809 milik Sdr. AXEL sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone 14 Pro sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta uang kepada teman teman Sdr. AXEL sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Total yang didapatkan sejumlah Rp32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa gunakan untuk menebus BPKB sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF sejumlah Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa NOVRI VIRAKAKTI YUDHA telah mengambil tas Pouch warna coklat muda beserta seluruh isinya milik saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI dan kemudian memanfaatkan isi dalam tas tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI sehingga merugikan Saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI sebesar Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan/pleooi yang disampaikan oleh Terdakwa, karena hanya mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah headset handphone Iphone;
- 1 (satu) buah nota pembelian handphone Iphone 14 pro 512 GB Imei 3562 4087 7268 518 dari PSTORE tanggal 19 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8161648809 atas nama AXEL PUTRA DIAGUSTI periode bulan Desember 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 jo. Pasal 46 KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI;

- 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna Grey dengan nomor Imei : 3562 4087 7268 518;
- 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro
- 1 (satu) buah kabel charger warna putih tanpa adaptor;

Oleh karena saksi MOH BAGUS SYIFAUDIN adalah pembeli barang bukti tersebut dengan itikad baik dan kerugian saksi korban telah dikembalikan seluruhnya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MOH BAGUS SYIFAUDIN;

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV ATM BCA pada tanggal 22 Desember 2024 di ATM BPR Wahana Dana Batu dan pada tanggal 23 Desember 2024 di ATM BCA Surya Kencana Indah

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi NUR ANGGA PRATAMA, maka harus dikembalikan kepada saksi NUR ANGGA PRATAMA;

- 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor:M-08578521 an.Nunuk Sumarti alamat Jl.Kahuripan RT.01 RW.01 Ds.Girimoyo Kec.Karangploso Kab.Malang, atas sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin:KR150KEPK3398.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin: KR150KEPK3398.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : S-6811-ZL, Noka : MH1JFB128EK332160, Nosin : JFB1E2274087 beserta kunci kontak.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD AZRIL AMI, maka harus dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AZRIL AMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban cukup besar;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan korban, dan kerugian korban telah dikembalikan seluruhnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novri Viracakti Yudha als Yudha Bin Mulyadi Laumang tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Novri Viracakti Yudha als Yudha Bin Mulyadi Laumang oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro;
 - 1 (satu) buah headset handphone Iphone;
 - 1 (satu) buah nota pembelian handphone Iphone 14 pro 512 GB Imei 3562 4087 7268 518 dari PSTORE tanggal 19 Mei 2024;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA nomor rekening 8161648809 atas nama AXEL PUTRA DIAGUSTI periode bulan Desember 2024;Dikembalikan kepada saksi AXEL PUTRA DIAGUSTI;
 - 1 (satu) unit handphone Iphone 14 Pro warna Grey dengan nomor Imei : 3562 4087 7268 518;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Iphone 14 Pro;
 - 1 (satu) buah kabel charger warna putih tanpa adaptor;Dikembalikan kepada saksi MOH BAGUS SYIFAUDIN;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam yang berisi rekaman CCTV ATM BCA pada tanggal 22 Desember 2024 di ATM BPR Wahana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Batu dan pada tanggal 23 Desember 2024 di ATM BCA Surya Kencana Indah;

Dikembalikan kepada saksi NUR ANGGA PRATAMA;

- 1 (satu) buah buku BPKB asli Nomor:M-08578521 an.Nunuk Sumarti alamat Jl.Kahuripan RT.01 RW.01 Ds.Girimoyo Kec.Karangploso Kab.Malang, atas sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin:KR150KEPK3398.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KR150P (Ninja RR) Nopol : N-2356-HF Tahun 2015 warna orange, Noka:Mh4KR150PFKPB8707, Nosin: KR150KEPK3398.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna hitam Nopol : S-6811-ZL, Noka : MH1JFB128EK332160, Nosin : JFB1E2274087 beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AZRIL AMI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, 22 Desember 2025 oleh : Rudy Wibowo, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H.,Hum dan Muhammad Hambali, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Anang Widodo, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 399/Pid.B/2025/PN Mlg